

網約車應全面配合《殘疾歧視條例》第 487 章所有規定

核心政策主張

網約車服務必須全面配合 第 487 章《殘疾歧視條例》 所有規定，確保殘疾人士享有平等交通服務權利，促進社會關愛共融。

《殘疾歧視條例》第 487 章關鍵條款與網約車合規要求

第 1 條：條例標題與目的

條例要求	網約車合規措施
消除對殘疾人士的歧視	設立無障礙服務標準，消除系統性排斥
促進社會共融	確保殘疾人士平等使用網約車服務

第 2 條：釋義

關鍵定義	網約車合規要求
------	---------

殘疾 ：包括身體、智力、視力、聽力、精神障礙	服務須涵蓋所有類型殘疾人士
歧視 ：基於殘疾的不公平對待	禁止任何基於殘疾的差別對待
設施 ：包括公共交通服務	網約車屬公共交通服務，須符合條例
合理合宜安排 ：須提供必要協助	必須提供無障礙協助

第 4 條：殘疾歧視的定義（核心合規條款）

條例規定	網約車合規措施
(1) 禁止直接歧視 ：因殘疾而拒絕提供服務	APP 設立無障礙車輛選項，接載所有殘疾人士
(2) 禁止間接歧視 ：設立不利殘疾人士的要求	車輛標準須包含無障礙設施

(3) 全面服務範圍：包括提供設施、服務、訓練、協助	提供完整無障礙協助
----------------------------	-----------

合規證據要求：

- 100% 網約車須具備自動門或趟門 (開口 $\geq$ 700mm)
- 100% 網約車須安裝凸字牌
- 100% 網約車須配備發聲咪錶或電子車費顯示

第 5 條：禁止歧視

條例要求	網約車合規措施
禁止基於殘疾而作出差別對待	所有車輛服務標準統一
須有合理理由方可差別對待	無障礙設施為基本標準，非差別對待

第 6 條：提供設施的平等權利

條例規定	網約車合規措施
(1) 提供平等設施	所有網約車須具備無障礙設施
(2) 設施質量標準	自動門、低地台、平整地台、扶手
(3) 不得設定不利條件	殘疾人士無需額外等待或支付更高車資

合規設施標準：

- 自動趟門（開口闊度 $\geq 700\text{mm}$ ）
- 低地台設計（離地距 $\leq 350\text{mm}$ ）
- 平整地台（無傳動軸突起）
- 凸字車牌識別系統
- 大型扶手（門邊 + 車廂頂）

第 7 條：提供服務的平等權利（核心合規條款）

條例規定	網約車合規措施
(1) 提供平等服務	APP 設立無障礙車輛選項，即時匹配的士
(2) 服務質量標準	服務質量須等同的士無障礙服務
(3) 不得設定不利條件	殘疾人士無需額外等待時間

合規服務要求：

- 100% 網約車平台須提供無障礙車輛選項
- 無障礙車輛等待時間≤ 5 分鐘
- 無障礙服務車資與普通服務相同

第 8 條：提供協助的平等權利

條例要求	網約車合規措施
提供合理協助	司機須協助上車、下車、支付
包括協助上車、下車、支付	強制司機培訓涵蓋協助技巧

合規協助標準：

- 司機須協助輪椅使用者上落車（使用斜台）
- 司機須協助視障人士確認車費
- 司機須協助行動不便者開門

第 9 條：禁止不利對待

條例規定	網約車合規措施
(1) 禁止不利對待	殘疾人士等待時間≤ 普通乘客
(2) 禁止成本增加	殘疾人士無需支付更高車資
(3) 禁止風險增加	上車過程須安全無風險

第 10 條：禁止施加不利條件

條例要求	網約車合規措施
不得施加殘疾人士無法滿足的條件	車輛標準須符合無障礙要求
包括車輛類型、上車方式、支付方法	殘疾人士可輕鬆滿足所有條件

第 16 條：合理合宜安排（核心合規條款）

條例規定	網約車合規措施
(1) 必須提供合理合宜安排	全面設立無障礙設施
(2) 包括設施調整	車輛須安裝自動門、斜台、凸字牌
(3) 包括服務調整	APP 設立無障礙選項、司機培訓
(4) 包括協助提供	司機須協助殘疾人士

「合理合宜」的法定標準：

- 不致對提供者造成「不合適的負擔」
- 網約車平台為大型企業，無障礙設施成本佔營收不足 1%
- 明顯屬於「合理合宜」範圍，平台必須執行

第 17 條：合理合宜安排的例外情況

條例例外	網約車合規責任
(1) 安全風險	x 無障礙設施提高安全性，須採用
(2) 不合適的負擔	x 成本極低，不屬不適負擔，須採用
(3) 無法實現	x 的士已 100% 實現，技術可行，須採用

結論：網約車必須全面執行合理合宜安排，無法援引任何例外條款豁免

第 18 條：歧視的證明

條例要求	網約車合規措施
歧視無需殘疾人士證明「故意」	平台須主動證明已符合條例所有規定

第 19 條：殘疾歧視的補救

條例補救措施	網約車合規要求
(1) 賠償	設立殘疾人士賠償基金
(2) 命令提供服務	設立命令執行機制
(3) 命令修改設施	設立設施修改機制

第 20 條：平等機會委員會的權力

EOC 權力	網約車合規責任
(1) 調查歧視投訴	平台須配合 EOC 調查
(2) 發出調查通知	平台須即時提供資料
(3) 提出法律訴訟	平台須避免被訴訟
(4) 建議罰則	平台須主動合規，避免罰則

第 21-25 條：違反罰則

罰則項目	網約車合規責任
罰款	最高 \$50,000 每項違規，須避免
監禁	最高 6 個月，平台負責人須避免
民事訴訟	殘疾人士可提起民事索償，須避免

命令改正	法院可命令平台修改設施，須主動執行
------	-------------------

合規成本 vs 違規罰則比較：

- 合規成本：無障礙設施佔營收不足 1%
- 違規罰則：累計 \$150,000+ 每項投訴
- 合規明顯更經濟，平台必須執行

網約車全面合規《殘疾歧視條例》的實施方案

實施方案一：車輛設施標準

設施項目	合規標準	實施期限	成本估算
自動趟門	開口 $\geq$ 700mm	6 個月內	\$5,000/車
凸字車牌	後座左門安裝	3 個月內	\$200/車
發聲咪錶	粵/普/英廣播	6 個月內	\$3,000/車

裝拆式斜台	標準配備	6 個月內	\$8,000/車
輪椅固定裝置	ISO 標準	6 個月內	\$2,000/車
大型扶手	門邊 + 車廂頂	3 個月內	\$500/車

總成本：約 \$18,700/車，佔車輛價值不足 5%

實施方案二：APP 無障礙設計

功能項目	合規標準	實施期限	成本估算
無障礙車輛選項	即時顯示可用車輛	3 個月內	\$500,000
WCAG 2.1 AA 認證	視障人士可操作	6 個月內	\$300,000
輔助犬選項	標註可接載輔助犬	3 個月內	\$100,000
車資確認功能	語音 + 文字雙顯示	3 個月內	\$200,000

總成本：約 \$1,100,000，佔平台年營收不足 0.5%

實施方案三：司機無障礙培訓

培訓項目	合規標準	實施期限	成本估算
無障礙服務流程	強制培訓，通過測驗	6 個月內	\$500/司機
輔助犬接載	強制培訓，通過測驗	3 個月內	\$300/司機
殘疾人士協助技巧	強制培訓，通過測驗	6 個月內	\$400/司機
緊急情況處理	強制培訓，通過測驗	6 個月內	\$300/司機

總成本：約 \$1,500/司機，佔司機年收入不足 1%

實施方案四：投訴與賠償機制

機制項目	合規標準	實施期限	成本估算

24 小時投訴熱線	即時處理殘疾人士投訴	3 個月 內	\$200,000/年
殘疾人士賠償基金	賠償因歧視受損人士	6 個月 內	\$5,000,000 初始資金
EOC 調查配合機制	即時提供資料	3 個月 內	\$100,000
法院命令執行機制	即時修改設施	3 個月 內	\$200,000

總成本：約 \$5,500,000，佔平台年營收不足 2%

合規成本總計

方案項目	成本估算	佔營收比例
車輛設施標準	\$18,700/車 × 1,000 車 = \$18,700,000	1.5%
APP 無障礙設計	\$1,100,000	0.5%

司機無障礙培訓	$\$1,500/\text{司機} \times 2,000 \text{ 司機} = \$3,000,000$	0.3%
投訴與賠償機制	\$5,500,000	0.5%
總計	\$28,300,000	2.8%

合規成本評估：

- 佔平台年營收 2.8%，屬於「合理合宜」範圍
- 遠低於違規罰則（\$150,000+ 每項投訴）
- 平台必須執行合規措施

政策建議立場

法律合規必要性

網約車服務必須全面配合《殘疾歧視條例》第 487 章所有規定，這是香港法律的強制要求，而非可選擇的政策選項。

社會共融價值

全面合規將確保殘疾人士享有平等交通服務權利，促進社會關愛共融，提升香港國際形象。

經濟合理性

合規成本僅佔營收 2.8%，遠低於違規罰則，平台執行合規措施明顯更經濟。

強烈政策要求

政府立即行動

1. **立即修訂網約車發牌條件**，加入《殘疾歧視條例》合規要求
2. **設立合規審查機制**，平台須每季提交合規報告
3. **設立合規補貼基金**，補貼平台無障礙設施成本 (最高 50%)
4. **設立 EOC 監督機制**，EOC 可即時調查平台合規情況

平台必須執行

5. **6 個月內完成車輛設施改造**，100% 車輛符合無障礙標準

6. 3 個月內完成 APP 無障礙設計，符合 WCAG 2.1 AA 標準

7. 6 個月內完成司機培訓，100% 司機通過無障礙服務測驗

8. 3 個月內設立投訴與賠償機制，即時處理殘疾人士投訴

殘疾人士權益保障

9. 設立殘疾人士諮詢委員會，參與政策制定與監督

10. 設立獨立監察機制，確保平台持續合規

政策實施時間表

階段	時間	合規項目
第一階段	3 個月內	APP 無障礙設計、投訴機制、凸字車牌
第二階段	6 個月內	車輛設施改造、司機培訓、發聲咪錶
第三階段	12 個月內	100% 車輛合規、賠償基金運作
持續監督	每季	合規報告、EOC 檢查、委員